

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

פרוטוקול מליאת הועדה המחוזית מתאריך 03.8.15

רשימת הסעיפים שנדונו:

1. אישור פרוטוקול דיון מיום 06.7.15, 22.6.15
2. תתל 66 חנה וסע שפירים
3. תוכנית - מח/ 276 : תכנית מתאר קלנסווה
4. תוכנית - צש/ 4 /22 /31 א : מטמנת נורדיה לפסולת יבשה ושיקום הקרקע
5. תוכנית - 456-0163303 : מחפורת חפץ חיים- אתר זמני להטמנת פסולת יבשה לשיקום המחפורת.
6. בקשה - דרכ/ ש/ 84 : מסילת משה דיין-ראשונים ב- 431
7. נושא - הודעה בדבר צווי הריסה מנהליים לפי סעיף 238 א (י) לחוק התו"ב
8. מינוי ועדה להשלמת תוכניות :
חש/ 10 /13
חש/ 12 /11

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

1. אישור פרוטוקול :

הועדה מאשרת את פרוטוקול דיון מליאת הועדה המחוזית מתאריך 06.7.15, 22.6.15.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

2.תתל/ 66 - חנה וסע שפירים

רקע:

מתחם "חנה וסע" הקיים הוקם מכח תכניות מח/ 150 ומח/ 150/ 1.
לאור הצלחת המתחם, הפועל מזה כארבע שנים, ולאור הביקושים הערים, נדרשת הרחבתו של המתחם.
מטרת התכנית תתל/ 66, היא הגדלת קיבולת החניון ע"י בניית קומת חניה מעל החניון הקיים ואפשרות לתוספת קומה שנייה נוספת בעתיד, תוך מתן מענה מהיר לביקושים וצמצום הפגיעה בפעילות החניון הקיים במהלך תהליך הבנייה.
בתכנית המאושרת, מח/ 150, מוקנות זכויות להרחבה תת קרקעית של החניון. תת"ל 66 מבקשת להשתמש בזכויות אלו בקומה שנייה לחניון, במקום בקומות תת קרקעיות.
מטרת הדיון העברת התייחסות הועדה המחוזית לתכנית בהתאם לסעיף 76 ג' (6) ו-(8) לחוק התכנון והבניה.

מהלך הדיון:

שירה גליטמן, לשכת התכנון - מציגה את התכנית:

בתכנית המאושרת קיימות זכויות לחניון תת קרקעי. בפועל בנוי חניון בקומת הקרקע. התכנית מבקשת לאפשר בניית קומה עילית נוספת לתוספת 2000 חניות וזכויות בניה לקומה שלישית שלא ניתן לבצעה ללא תוספת רמפה נוספת. החניון התת קרקעי מבוטל.
תחנת הרכבת המאושרת אינה כלולה בתחום הקו הכחול של התכנית. התכנית המקורית כללה תנאי להפעלת תחנת הרכבת שבוטל בהמשך. היום קיים מבנה התחנה ללא רציפים.
לפי סקרי הביקושים תוספת קומה נוספת תספק ביקושים עד - 2020. לשכת התכנון ביקשה לבחון גם את הביקושים מאזור 412, מראשון- צריפין ובית דגן, שייתכן שיעלו את הצורך במישמוש המיידית של הקומה השלישית.

דוד אמגדי, ממ"י :

הועדה המחוזית דרשה הפעלת רכבת כתנאי לביצוע החניון אך התנאי בוטל ע"י המועצה הארצית. עברו מאז 10 שנים ועכשיו מבקשים להרחיב את החניון, שוב ללא תחנת הרכבת .

דויד פיק – לשכת התכנון :

יש לזכור שהתחנה אינה ביוזמתה של רכבת ישראל.

שלומי שאול, מקדם הפרויקט :

מציג את הפרויקט.

שלבי הביצוע של התכנית נקבעו במטרה למזער את כמות החניות שיושבתו בזמן העבודות. לא יהיה מחסור בחניות למעט השלב הראשון. משך ביצוע הפרויקט - שנתיים.
כדי להוסיף את הקומה השלישית יש צורך בתוספת רמפה חיצונית נוספת ממזרח. מטרתנו בתכנית זו לא לעכב את הפרויקט ולתת פתרון מהיר לפעילות שאטלים נוספים. קומה נוספת נדרשה ע"י ות"ל.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

דניאלה פוסק, מתכננת המחוז :

חסרים בתכנית פתרונות מהותיים של רכבת ונתיב חזרה מתל אביב. האם נערכו בחינות תחבורתיות לגבי הכוון ההפוך? האם הבדיקות התחבורתיות נעשו לאור עבודות הרכבת הקלה שהתחילו ומאוקטובר יגרמו לקריסת המערכת? למה לא מבוצעים הרציפים של הרכבת?

שימי אברהם, חוצה ישראל :

נושא הפעלת תחנת הרכבת הוא על סדר יומם של רכבת ישראל, האוצר ומשרד התחבורה ולא בידי חוצה ישראל.

נבדק ונמצא כי אין ייתכנות לנת"צ חוזר מת"א ואין בעיית חזרה. מבקשים להגדיל את היצעה של חניה שישורת ע"י שאטלים או ע"י רכבת או ע"י קו נת"צ, מה שיוחלט.

עדי גיא, מהנדס בית דגן :

אין היגיון להגדיל את החניון ללא הפעלת הרכבת. המעבר של תושבי בית דגן באמצעות מטרקה מדרום אינו בטיחותי. מבקש שישדירו את המעבר להולכי רגל ואופניים מבחינה סטטוטורית ומבחינות בטיחותית ותנועתית.

בת שבע שרמן, מתכננת :

הנגישות מאושרת בתכנית המקורית. ניתן להגיש בקשות להיתר.

ער"ד אורית אוס, יועמ"ש עמק לוד :

התכנית הנדונה אינה מגדילה את זכויות הבניה ואינה משנה את הקו הכחול לכן לא ברור למה לא מקודמת כתכנית בסמכות מקומית.

הקומה השלישית הכלולה בתכנית אינה ניתנת למימוש ללא תכנון רמפה נוספת ולכן לא ברור למה נכללה בתחום התכנית.

בדיון הועלו שאלות רבות שהתכנית לא נותנת להם פתרון.

דניאלה פוסק, מתכננת המחוז :

בעבר הועלתה שאלה לגבי גובה הקומה החריג והאפשרות לשילובה בקפל הקרקע על מנת למזער את המופע ולשמר את המבטים לעבר השטחים הפתוחים.

שלומי שאול, מקדם הפרויקט :

גובה הקומה של 6 מ' נקבע כדי להעביר אוטובוסים ורכבים גבוהים. גובה האוטובוס 4.5 מ' וקונסטרוקציה 1.5 מ'. נכנס סעיף לבקשת הות"ל להנמיך ככל הניתן את גובה הקומה.

דוד אמגדי, רמ"י :

למה מבטלים קומה תת קרקעית? ניתן לנצל מפלס עליון לשימושים נוספים הדורשים שטח רב.

משה פרלמוטר,

האם מתוכנן נת"צ מראשון?

שלומי שאול, מקדם הפרויקט :

לא ידוע על כך.

דיון פנימי :

דניאלה פוסק, מתכננת המחוז :

מדינת ישראל משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

מקודמת תכנית משמעותית שאינה שלמה ואינה מתייחסת להיבטים רבים וחשובים: ללא תחבורה ציבורית, ללא רכבת וללא נתיב חזרה. לא מתוכנן קשר בין ראשון לציון ושטח צריפין, בו מתוכננות 20000 יח"ד ואין שבילי אופניים מבית דגן. התחילו עבודות על רכבת קלה ועוד מעט מופעלת הרכבת לירושלים.

החלטה:

הוועדה המחוזית מבקשת להביע את תמיכתה בקיומם של חניוני "חנה וסע" אפקטיביים בשטח המחוז ורואה חשיבות להרחבת חניון שפירים. יחד עם זאת סבורה הועדה כי פרויקט חשוב זה עוסק בקידום פתרון מיידי בלבד, ללא התייחסות לאספקטים משמעותיים כגון הביקושים האזוריים, הפעלת תחנת הרכבת, תכנון נתיב חוזר מתל אביב, תכנון קשרי הליכה ואופניים ליושבים הסמוכים. כמו כן התכנית אינה מתייחסת לטווח המימוש של הקומה השלישית וביצוע הרמפה הנדרשת לבניית הקומה הנוספת.

לאור זאת מבקשת הוועדה המחוזית להעיר את ההערות הבאות בנוגע לתכנית המוצעת ולמסמכיה:

1. במסגרת התכנית המוצעת וכתנאי למימושה יש להבטיח את הקמת תחנת הרכבת המאושרת במתחם חנה וסע ולוודא כי הגישה ממנה ואליה אינה כרוכה בתשלום. החניון המוצע אינו נותן מענה מלא לכלל התנועות החולפות במתחם ונוסעי הרכבת אינם יכולים להשתמש בשרותיו.
2. הביקושים מצביעים על כך שתוספת קומה אחת אינה מספקת (לעניין זה קיימת התייחסות אף בסעיף 2.1.1 עמ' 16 למסמך הסביבתי). מבחינת זכויות מאפשרת התכנית הקמתה של קומה נוספת. יש לבחון האם הקו הכחול המוצע נותן מענה מלא לצורך בתוספת הרמפות והנתיבים על כביש מס' 1 הנדרשת להקמתה של הקומה השנייה. ככל ואין מענה לכך יש להגדיל את שטחה של התכנית. וככל שצריך להתרחב להרחיבו.
3. יש לבחון במסגרת תכנית זו התחברות מוצעת ע"ג מטרקה קיימת מצריפין לחניון. חיבור זה ישמש תח"צ בלבד. הפתרון נבחן במסגרת וועדת היגוי של משרד הפנים ומשרד התחבורה לפינוי בסיסי ומחנות צה"ל
4. גובה הקומה הראשונה יונמך ככל הניתן על מנת לצמצם את מופע החניון וחסירת המבטים לשטחים הפתוחים.
5. תיקונים להוראות תכנית:

א. סעיף 4.2.1 מציין שימושים בתאי שטח 3 ו-4 למבנים סגורים (חדר מנוחה ובקרה מבנים טכניים ועוד). יש לעדכן את טבלה 5 כך שתגדיר את הזכויות הניתנות לשימושים אלו בנפרד מזכויות המשמשות למבנה חנייה. ככל והזכויות הינן למבנים סגורים בלבד יש להבהיר זאת.

ב. הוראות סעיף 4.1 פרק ד' למסמך הסביבתי בנוגע למניעת מפגעים בשלב ההקמה יוטמעו בהוראות התכנית.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

ג. הוראות סעיף 4.2 פרק ד' למסמך הסביבתי בנוגע למספר העצים המינימלי יעוגנו בהוראות התכנית.

ד. יש להשלים הוראות לפי סעיפים 4.3-4.6 לפרק ד' במסמך הסביבתי.

נציגת משרד התחבורה מסתייגת מדרישת הועדה להפעלת תחנת הרכבת.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

3.מח/ 276 – תכנית מתאר קלנסווה

רקע:

תכנית המתאר לעיר קלנסווה מיועדת לביסוס מעמד העיר כמוקד עירוני ואזורי, חיזוק הקשר בינה לבין היישובים המקיפים אותה, שיפור איכות החיים העירונית, חיזוק כלכלת העיר, הדגשת החשיבות התרבותית וההיסטורית של העיר, שימור התרבות החקלאית בעיר ובסביבותיה, טיפוח הערכים האורבניים, ניצול הקרבה לתשתיות לאומיות ואזוריות העוברות בתחום התכנית ושיפור הנגישות ומערך התחבורה העירוני.

השינויים העיקריים המוצעים בתכנית לעומת המצב המאושר: שינוי ייעוד שטח חקלאי במזרח לאזור תעשייה הכולל גם ייעוד מסחר ותעשייה בהתאם לתכנית מש/ 7 / 1 / 33 ב שקודמה במקביל לתכנית המתאר, הרחבת אזור המגורים בעיקר לכיוון צפון-מערב ומעט לכיוון צפון, מערב, דרום-מזרח ומזרח ע"י צמצום שטחים חקלאיים והכללת שטח שהינו בתחום המועצה האזורית לב השרון, ויצירת "כביש טבעת" חלקי וחיבורו לדרך 444 במזרח. התכנית תוכננה במסגרת ועדה בין משרדית.

השתלשלות העניינים בתכנית:

1. התכנית פורסמה להפקדה בתאריך 8.7.11.
2. לתכנית הוגשו התנגדויות רבות – הן ע"י תושבי העיר והעירייה, והן ע"י הרשויות הגובלות (האגודה השיתופית כפר יעבץ, הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון) וגופים שונים (עמותת "במקום", המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הועד העממי של תושבי קלנסווה).
3. בתאריך 28.7.11 נבחנה התכנית לפי סעיף 109 לחוק ונקבע כי התכנית טעונה אישור השר.
4. בתאריך 11.9.11, בהמשך למכתבו של מ"מ ראש עיריית קלנסווה מיום 17.8.11 ומכתב מעמותת "במקום" מיום 21.8.11, החליטה ועדת המשנה להתנגדויות בתוקף סמכותה לפי סעיף 102 לחוק, להאריך את התקופה להגשת התנגדויות לתכנית שבנדון ב- 30 ימים נוספים מתום תקופת ההפקדה.
5. בתאריך 17.2.13, לנוכח ההתנגדויות הרבות לתכנית, החליטה ועדת המשנה להתנגדויות בתוקף סמכותה לפי סעיף 107א לחוק למנות את מר זאב עמית כחוקר לשמיעת התנגדויות בתכנית המתאר של קלנסווה מתוך רשימת החוקרים המאושרת.
6. בתאריכים 26.6.13, 30.6.13, 17.7.13, 24.7.13, 29.7.13 ו- 11.9.13 קיים מר זאב עמית דיונים פומביים בהם שמע את המתנגדים ו/או נציגיהם. בדיונים אלו נכחו עורכי התכנית, נציגי יזמי התכנית ונציגי לשכת התכנון המחוזית.
7. בתאריך 9.2.13 העביר מר זאב עמית את חוות דעתו הכתובה ללשכת התכנון.

מדינת ישראל משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

8. בתאריך 2.2.14 התקיים דיון פנימי של ועדת המשנה להתנגדויות בתכנית. יועמ"ש הועדה עמד על הרקע המשפטי למינויה של ועדה להשלמת תכניות.
9. בתאריך 10.2.14, נוכח חלוף הזמן והצורך במינויה של ועדה להשלמת תכניות לפי סעיף 109א לחוק, החליטה מליאת הועדה המחוזית למנות את ד"ר ענת בר כהן, נציגת השר להגנת הסביבה, כנציגת הועדה המחוזית בוועדה להשלמת תכניות.
10. הועדה להשלמת תכניות קיימה דיונים פנימיים בתכנית בתאריכים 13.2.14 ו- 17.3.14 במהלכם הציג החוקר זאב עמית את התכנית בפני חברי הועדה. החוקר סקר את התכנית, את הדו"ח ואת המלצותיו בנוגע להתנגדויות שהוגשו לתכנית, הן בנושאים עקרוניים והן בנוגע לטענות פרטניות.
11. בתאריך 23.10.14 התקיימה ישיבה פנימית נוספת של הועדה להשלמת תכניות בהשתתפות החוקר. בדיון זה הוחלף נציג המשרד להגנת הסביבה לאחר שהנציגה הקודמת סיימה את תפקידה במשרד להגנת הסביבה.
- בישיבה זו נסקרה התכנית ועבודת החוקר והועדה עד כה, נדון דו"ח החוקר והועלו הצעות והמלצות מטעם המשתתפים. בין היתר, נדונו הנושאים הבאים :
- המלצות החוקר לתיקון תמ"א 35 (עדכון המרקם העירוני של קלנסוואה), תמ"א 3 ותמ"מ 3 / 21 בד בבד עם קידום מח/ 276.
 - הרחבת גבול הפיתוח הצפוני צפונה.
 - ביטול הרוזטות בדרכים הפנימיות.
 - תוספת חזיתות מסחריות.
 - המלצות שונות של החוקר אשר השתנו בעקבות נתונים ומידע שהגיעו לידי החוקר.
 - הערות היועץ המשפטי לגבי התקנון.
 - הערות מינהל התכנון לפי סעיף 109.
 - שאלת הצורך בנקיטה בהליך לפי סעיף 106(ב).
- בתום הישיבה הוחלט לתת תוקף לתוכנית, וכי ההחלטה המסכמת תועבר לאישור החברים, טרם הפצתה.
12. התכנית הובאה לדיון זה לצורך הצגת אופן מימוש פתרונות הניקוז לתכנית לפני מתן תוקף, בהתאם לתנאי שנקבע בהחלטת ההפקדה של התכנית מיום 16.6.08.

מהלך הדיון:

יו"ר הועדה ציינה כי התכנית הובאה לדיון רק לצורך הצגת אופן מימוש פתרונות הניקוז לתכנית.

מדינת ישראל משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

סגן מתכננת המחוז ציין כי נגד התכנית שהינה לפני מתן תוקף הוגש ערר ע"י עיריית קלנסוואה, וכי התכנית הובאה לדיון בהתאם לתנאי שנקבע בהחלטת ההפקדה לפיו "לקראת מתן תוקף לתכנית יוצג במליאה אופן מימוש פתרונות הניקוז לתכנית".

נציגת מינהל התכנון ציינה כי הולנת"ע התייחסה ארוכות לנושא הניקוז בדיון שקיימה, אשר בעקבותיו הוכן נספח ניקוז שהופקד כחלק ממסמכי התכנית, וכי חלק מפתרון הניקוז לתכנית שאושר ע"י רשות הניקוז ניתן במסגרת תכנית המתאר המאושרת של טייבה טב/ 3400 מאחר ומעלה נחל אלכסנדר נמצא בתחום שיפוט טייבה, ומאגרי השהיה מנקזים מטייבה, טירה וקלנסוואה.

עורך התכנית ציין כי נחל אלכסנדר עובר בקלנסוואה וכי הפתרון לבעיית הניקוז שהינו בתחום שיפוט טייבה אושר במסגרת תכנית טב/ 3400.

מהנדס הניקוז של הפרוייקט ציין כי קלנסוואה נמוכה טופוגרפית מכל סביבתה, וכי ישנם שני אלמנטים חשובים : 1. ביצוע הפתיחה כלפי המורד. 2. שתיה אפשרות לתזמן את המים ממעלה הנחל ולעצור אותם כך לא יופיעו בבת אחת בקלנסוואה. ציין כי בוצע מובל גדול ברוחב כ-12 מ' שמתמודד עם ספיקות לא גדולות, וכי מערכת ההשהיה שתוכננה מסוגלת להגדיל את הספיקה במקרה של אירוע קיצוני כך שהמערכת תעמוד בזה. ציין כי ישנם גם פתרונות של אדריכלות נוף לנושא זה.

לשאלת **נציגת המשרד להגנת הסביבה** מי מחייב את טייבה לבצע את הפתרון, השיבה **נציגת מינהל התכנון** כי רשות הניקוז אחראית לכך.

נציגת המשרד להגנת הסביבה וסגן ראש מועצת לב השרון ציינו כי הם סבורים שרשות הניקוז הייתה צריכה להשתתף בדיון.

נציג רשות מקרקעי ישראל ציין כי ניתן לקבוע תנאים בנושא בהתניות של תכנית מח/ 276, או להטיל על תכניות מפורטות עתידיות להתנות את הפיתוח בביצוע.

יו"ר הועדה ציינה כי מח/ 276 אינה תכנית מפורטת וכי קלנסוואה תצטרך לדאוג לפתרונות ניקוז לשכונה חדשה.

סגן מתכננת המחוז הקריא את הנחיות הניקוז מהוראות תכנית מח/ 276 הכוללות בין היתר הנחיות לתכניות מפורטות וציין כי רשות הניקוז אישרה את התכנית ולא הגישה התנגדות כנגדה. **מתכננת המחוז** ציינה כי התכנית הובאה לדיון מאחר ולא הייתה התייחסות לפתרונות הניקוז בפרוטוקול הדיון בו נקבע תנאי ההפקדה בנושא זה.

מהנדס הועדה המרחבית מזרח השרון ציין כי ישנן התניות לבינוי בצמוד לנחל כדוגמת בנייה מעל קומת עמודים וכי הפתרון שניתן בתכנית וזה שניתן כשהוסט תוואי הנחל כאשר קלנסוואה החלה להתרחב בשנת 1969 הינם מצויינים. ציין כי הערוץ המזרחי מנקז בין היתר ממזרח העיר וכי לא יהיה צורך בפתרון הקשור לטייבה במידה ותיפתר גם הבעיה שנוצרה מקטע הנחל שממרכז העיר וצפונה עד לעמק חפר, שם יש חיבור לנחל תאנים.

סגן מתכננת המחוז ציין כי הבעיה העיקרית נובעת מכך שהמים צריכים לחצות את העיר, ועל מנת שמים בספיקות גבוהות לא יגיעו לעמק חפר בגלל התעלה, יצרו השהיה בטייבה כדי לעצור אותם במעלה הנחל.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

סגן ראש מועצת לב השרון ציין כי יש הצפות בצד המזרחי, בין היתר באגן של יעבץ.
מהנדס הועדה המרחבית מזרח השרון ציין כי כיום ישנה תעלה וכי זרימת המים הינה מכיוון מזרח לכיוון מערב, לקלנסוואה, ודאגו שיהיה ניקוז למים המגיעים מחוץ לקלנסוואה.
מתכנת המחוז ציינה כי כל פתרונות הניקוז נבחנו ואושרו וכי דיון זה אינו בתכנית ניקוז לקלנסוואה, לטייבה או ללב השרון, אלא מטרתו להראות שאכן ניתנה הדעת לנושא הניקוז בתכנית הנדונה שאושרה לתוקף, וכי הוכח שניתנה.
יו"ר הועדה ציינה כי הועדה נדרשה לשמוע מה פתרון הניקוז ולהחליט האם הוא מקובל עליה.

דיון פנימי:

נציגת המשרד להגנת הסביבה ציינה כי פתרון הניקוז אושר על ידי רשות הניקוז וכי היא נוטלת על עצמה את ביצועו.

החלטה:

הועדה בחנה את פתרונות הניקוז של התכנית שהוצגו על ידי עורך התכנית ואף אושרו על ידי רשות הניקוז, ומחליטה כי הם מספקים ונותנים מענה לתכנית לשנת היעד שנקבעה לה. הועדה מאשררת את החלטת הועדה להשלמת תכניות מיום 23.10.14 לתת תוקף לתכנית.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

4. צש/4/22/31-א - מטמנת נורדיה

רקע:

התכנית עניינה הטמנת פסולת יבשה במחפורת קרקע קיימת ושיקום האתר והחזרתו ליעודו החקלאי. המחפורת ממוקמת מערבית לדרך ארצית מספר 4 ודרומית למושב נורדיה, בתחום תכנית מח/ 270 (אנ"מ אילנות) בשטח של כ- 170 דונם.

רקע סטטוטורי :

א. התכנית תואמת לתכנית האב המחוזית לפסולת יבשה שגובשה ואומצה ע"י הועדה המחוזית.

ב. ע"פ תמ"א 35 התכנית במרקם עירוני ושטח לשימור משאבי מים.

ג. ע"פ תמ"מ/ 3 / 21 התכנית ביעוד אזור נופש מטרופוליני.

ד. עפ"י תמ"א/ 34 / ב/ 4 התכנית באזור רגישות א',

ה. עפ"י תמ"א/ 34 / ב/ 5 בשטח התכנית קיים קו למי שתיה.

התכנית נדונה במליאת הועדה המחוזית בתאריך 28.2.11 והוחלט להפקידה בתנאים ובכללותם תיאום התכנית עם משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומשרד החקלאות. נדרש אישור הולקחש"פ ואישור המועצה הארצית להוספת האתר כזמני להטמנת פסולת יבשה ועוד.

בדיון שנערך בולקחש"פ בתאריך 3.06.13 הוחלט לאשר את התכנית בתנאים שיבטיחו כי תוך 8 שנים מאישור התכנית תבוטל הגריסה וההטמנה, תפוזר קרקע חקלאית מעל שטח ההטמנה, יעוד השטח יהיה קרקע חקלאית ותוקף התכנית יפוג.

בשלב מילוי התנאים הועבר מכתב מרשות המים לפיו "הרשות מתנגדת לתכנית בשל העובדה כי האתר נמצא על גבי אקוויפר החוף באזור שבו מי התהום באיכות גבוהה ומאפייני האקוויפר מאפשרים מעבר מזהמים למי התהום. בנוסף, אזור התכנית מומלץ על ידי השירות ההידרולוגי לשימור לצורך החדרה".

בעקבות המכתב שהועבר ע"י רשות המים נערכו שתי ישיבות בלשכת התכנון בתאריכים 29.08.12 ו-17.10.13.

בישיבה שנערכה ב-17.10.13 בהשתתפות מתכנתת המחוז, נציגים מלשכת התכנון, מהמשרד להגנת הסביבה ורשות המים סוכם כי :

1. בראיית כלל הצרכים המחוזיים יש לקדם התכנית לקראת הפקדתה.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

2. בהתייחס לרגישות אקוויפר החוף יועברו ע"י המשרד להגנת הסביבה ההנחיות המחמירות ביותר שיבטיחו את ההגנות הנדרשות ואלו יוטמעו בנספח הסביבתי ובמסמכי התכנית, ככל שיידרש.

3. ככל שרשות המים תגיש התנגדות לתכנית, היא תובא לדיון בהליך הקבוע בחוק. משלא מולאו התנאים בהחלטת ההפקדה הוארך תוקף ההחלטה שבע פעמים וזאת בהתאם לסעיף 86' לחוק הת"ב עד לתאריך 30.11.14.

בתאריך 22.04.15 הועברה פניה מאת המועצה האזורית לב השרון והחברה הכלכלית לפיתוח לב השרון בע"מ שלטענתם לא סביר, כי תכנית התואמת תמ"א ותואמת את תכנית האב המחוזית לפסולת יבשה שגובשה ואומצה ע"י הועדה המחוזית ושהוחלט להפקידה נעצרת ע"י גורם מיעץ למשרד הגנת הסביבה.

בתאריך 28.07.15 הועבר עדכון מהמשרד להגנת הסביבה לפיו נערכו מספר פגישות ודיונים לקידום הנושא ולקידום העתקת קידוח החדרה הממוקם בסמיכות למחפורת המיועדת לאתר פסולת וכי רשות המים לא תתנגד לקידום התכנית בכפוף לתנאים העוסקים בקידוח חלופי הכוללים את הגבהת רום תחתית בור ההטמנה ותשתיות נדרשות למניעת זיהום מי תהום. בנוסף צויין כי בימים אלה, עורך המסמך הסביבתי מעדכן את המסמך הסביבתי בהתאם להערות שהוערו בעבר ובהתייחס לתיאום עם רשות המים.

עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית, מטרותיה והשתלשלות העניינים.

נציגת המשרד להגנת הסביבה הציגה את חשיבות האתר להטמנת פסולת בצפון המחוז, את המהלכים שנערכו עם רשות המים והרשות המקומית לקידום התכנית ואת הסיכומים שהושגו. **הממונה על המחוז** ביקשה כי הפתרונות ומידת ישימותם יוצגו בפני הועדה ויובהר מהו הזמן הנדרש להפקדת התכנית.

מתכנן התכנית ענה כי ניתן יהיה להפקיד את התכנית לאחר אישור המסמך הסביבתי.

נציג רשות המים הסביר כי בעבר הרשות התנגדה לתכנית בגלל מיקום האתר מעל אוגר פעיל. אך כיום הרשות אינה רואה אפשרות להחדיר מים במחצבה עקב הכרייה שהגיעה קרוב מאוד לרום מי התהום. באתר נמצא קידוח להפקה ולכן יש למצוא מיקום חלופי לקידוח הפקה בתחום המועצה האזורית. יש צורך להתנות היתר בניה במציאת מיקום וביצוע קידוח חלפי ותיאום מלא עם חברת מקורות.

נציגת משרד הבריאות אמרה כי הפיתרון מקובל על משרד הבריאות.

נציגת מקורות אמרה כי הנושא התעורר לאחרונה וכי חברת מקורות מעוניינת בקידוח. יבוצע סקר סטטוטורי וסקר ייתכנות בהתאם לנדרש בתמ"א/34/ב/5.

ראש המועצה אמר כי הרשות המקומית מבקשת לקדם את התכנית לקראת הפקדתה וכי תוך שלושה חודשים ניתן יהיה להגיש את המסמכים ללשכת התכנון.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

החלטה:

הואיל וטרם הושלמו התנאים הנדרשים להפקדת התכנית ובכלל זה אישור הנספח הסביבתי למרות הזמן הרב שחלף מהחלטת ההפקדה בתאריך 28.02.11, והואיל וטרם ניתנו הסכמות מלאות להליך הנדרש להעתקת קידוח ההחדרה מחליטה הועדה לאפשר ליזמי התכנית שהות של 3 חודשים ממועד דיון זה על מנת להשלים את התנאים הנדרשים להפקדת התכנית בפועל ובכלל זה קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לנספח הסביבתי המעודכן והטמעת ההוראות הסביבתיות הנדרשות במסמכי התכנית לרבות הבטחת מניעת זליגת תשטיפים למי תהום. להוראות התכנית יתווסף סעיף לפיו מציאת מיקום וביצוע קידוח הפקה חלופי בתיאום עם חברת מקורות הינו תנאי להיתר בניה. כמו כן, יתווסף להוראות התכנית סעיף לפיו המיקום החלופי יתואם עם משרד הבריאות.

במידה ובחלוף המועד האמור לעיל לא יועברו ללשכת התכנון המסמכים הנדרשים להפקדת התכנית בפועל, התכנית תידחה ותבוטל ללא צורך בדיון נוסף.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

5. תוכנית 456-0163303

רקע

מטרת התכנית היא שיקום מחפורת קיימת מדרום לכביש 7 בסמוך לקיבוץ חפץ חיים, זאת ע"י יעוד ביניים זמני להטמנת פסולת יבשה ולאחר השיקום החזרת שימוש הקרקע לחקלאי, בהתאם לתממ/ 3 / 21.

שטח התכנית – כ-60 דונם.

ע"פ תמא/ 35, התכנית חלה במרקם כפרי.

תממ/ 3 / 21, התכנית חלה על שטח ביעוד קרקע חקלאי/נוף כפרי פתוח.

התכנית מציעה זכויות בניה בסך 500 מ"ר עיקריים, המחולקים למבנה משרדים, רווחה, שירותים, בקרת כניסה ורישום בשטח של עד 100 מ"ר ולסככה לתחזוקה וטיפול בכלים הנדסיים של האתר בשטח של עד 400 מ"ר.

התוכנית נדונה בעבר כ-בר/ 302, ובתאריך 28.2.2005 התקבלה החלטת ההפקדה הבאה :

א. התכנית הנדונה עניינה מחפורת קיימת מדרום לכביש 7 בסמוך לקיבוץ חפץ חיים ובתחומי המועצה האזורית נחל שורק. שטח התכנית כ-33 דונם, והתכנית מציעה, בעיקרה, שטח להטמנת פסולת יבשה, מתקנים ומבנים ניידים למגרסה לגריסת פסולת בנין ושיקום האתר והחזרתו לשימוש חקלאי.

ב. על שטח זה אישרה ועדת המשנה של הועדה המחוזית, בישיבתה מיום 15.4.02 היתר לשלוש שנים לכריית קרקע בקרקע חקלאית - וזאת עפ"י סעיף 5.11.2 ב' בתמ"מ 3.

ג. עוד יצוין כי בנוסף לאמור לעיל, כלול האתר הנדון ברשימת האתרים לשלב א' שועדת ההיגוי של תכנית האב לטיפול בפסולת יבשה במחוז המרכז המליצה לבחנם בבחינה תכנונית מפורטת.

ד. בהמשך לכל זאת, ולאחר שהועדה שמעה הסברי יזמי ומתכנני התכנית וכן עמדת ראש המועצה האזורית נחל שורק ומהנדסת הועדה המקומית שורקות - מחליטה הועדה להפקיד את התכנית – וזאת לאחר מילוי התנאים הבאים :

1. תחום התכנית יורחב במידת הצורך באופן שיכלול גם את דרך הגישה לאתר לכל אורכה עד לחיבורה לכביש סמוך. פתרון הנגישות יתואם עם משרד התחבורה, מע"צ, לשכת התכנון, יועץ התנועה של לשכת התכנון והמשרד לאיכה"ס – ומסמכי התכנית יועדכו בהתאם.

2. אישור הולקחש"פ.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

3. הועדה מאשרת הקלה בקווי בניין עפ"י תמ"א/3 – וזאת ביחס לכביש מס' 7, בשיעור של 75 מ'. מסמכי התוכנית יעודכנו בהתאם.
4. הגשת מסמך סביבתי לאישור המשרד לאיכה"ס ולשכת התכנון (כולל ביחס לדרך הגישה) לאישור המשרד לאיכה"ס ולשכת התכנון, והטמעת ההנחיות הסביבתיות בהוראות התכנית (המסמך הסביבתי יצורף כמסמך לוואי למסמכי התכנית). בנוסף, יכלול המסמך, בין היתר, פרק בנושא ההידרולוגי, וקבלת אישור מהשירות ההידרולוגי לשיקום ולאיתוס פני השטח, טרם התחלת ביצוע מילוי הבור בפסולת.
5. יתווסף סעיף להוראות התוכנית על פיו תותר באתר הטמנת פסולת יבשה בלבד - בנוסח שיאושר ע"י המשרד לאיכה"ס. כמו כן, וביחס להפעלת מגרסה במקום לגריסת הפסולת מסמיכה הועדה את המשרד לאיכה"ס לבחון נושא זה מול יזמי התכנית תוך 60 יום מהיום, ובהתאם לעמדת המשרד לאיכה"ס יתוקנו מסמכי התכנית.
6. יתווסף למסמכי התכנית מסמך פיתוח נופי המציג ומפרט את שיקום האתר, ובכלל זה לאור הקרבה לכביש מס' 7 כולל נטיעת חורשת עצים במקום לרווחת הציבור – בתיאום עם משרד החקלאות, המשרד לאיכה"ס ולשכת התכנון, כולל יועצת הנוף.
7. תנאי לאישור התוכנית – מתן התחייבות משפטית להבטחת ביצוע השיקום בהתאם לתנאי התוכנית, על ידי מגיש התוכנית – בנוסח שיאושר על ידי היועצת המשפטית של הועדה המחוזית.
8. תירשם הערת אזהרה תכנונית ברשם המקרקעין ביחס לכל החלקות הכלולות ביעוד "אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום" בדבר היות השטח מטמנת פסולת יבשה – בנוסח שיאושר ע"י היועצת המשפטית לוועדה.
9. זכויות הבניה המרביות בתכנית יהיו 200 מ"ר (שטח עיקרי ושירות), לא יותרו הקמת מבנים קשיחים, אלא מבנים יבילים בלבד.
10. תיקונים טכניים שימסרו ע"י לשכת התכנון תוך 14 יום מיום קבלת המסמכים המתוקנים כאמור לעיל.

בתאריך 24/7/2006 נערך בוועדה המחוזית דיון נוסף, לאחר שהתגלה כי כריית החול באתר ממשיכה באופן בלתי חוקי ומעבר לגבולות התכנית המוצעת:

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

לאחרונה, הסתבר למשרד לאיכות הסביבה וללשכת התכנון, כי יזמי התוכנית מבצעים כריית בשטח מעבר לגבולותיו התוכנית שהוחלט להפקידה ובניגוד להיתר שניתן על ידי הועדה המחוזית ובניגוד להיתר שניתן בהמשך על ידי הועדה המקומית, שחוקיותו מוטלת בספק.

יצוין, כי כנגד הפעילות במקום מתנהלים תהליכים וכי קיימים צווי הפסקה שיפוטיים כנגד הכרייה מיום 24.11.05.

בנוסף, במהלך הטיפול בתוכנית, הוגשו למשרדי הועדה תלונות מאת בעלי קרקע סמוכים שטוענים כי חלק מהכרייה נעשתה בשטחים שבבעלותם וכן כי דרך הגישה אל המחפורת, עוברת בשטחים שאינם בבעלות יזמי התוכנית.

הועדה מציינת את העובדות שלהלן:

אתר זה הוצע יחד עם מספר אתרים נוספים שנבחרו בתכנית אב שלב א', לאתרי הטמנה במחוז המרכז, לאור צורך אקוטי במציאת פתרונות הטמנת פסולת במחוז.

בין האתרים שנבחרו לצורך הטמנת הפסולת אותרו גם מחפורות שהיו קיימות בשטח בעת הכנת תכנית לפסולת יבשה על אף שאינן חוקיות, וזאת מתוך הצורך לאתר פתרונות דחופים להטמנת פסולת תוך הימנעות מיצירת מחפורות חדשות הפוגעות בשטחים הפתוחים במחוז. במסגרת תכנית האב למטמנות נתנו מגבלות והוסדרה ההטמנה במחפורות שנבחרו, לרבות ביחס לשיקומם המלא. מהנתונים שהוצגו לוועדה צוין שניתן היתר זמני לכריית קרקע חקלאית על-ידי הועדה המחוזית ביום 15.4.02 על שטח של כ-11 דונם על פי סעיף 5.11.02 לתממ 3. ההיתר ניתן לכריית 84,389 מ"ק וכן שטח למילוי ולשיקום של 145,820 מ"ק. בתאריך 7.11.02 ניתן רישיון על ידי הועדה המקומית להרחבת תחום הכרייה לשטח של כ-32 דונם ולחפירה של 438,611 דונם ונפח מילוי של 377,180 מ"ק. לא ברור על סמך מה ניתן רישיון זה על ידי הועדה המקומית, ומבלי שהועבר לידיעת ולאישור הועדה המחוזית.

מעבר לספק בדבר חוקיות החפירה שבוצעה על פי היתרים מאת הועדה המקומית, בוצע בשטח המשך כריה בחריגה אף מהיתרים אלו. החריגות באות לידי ביטוי הן בשטח, והן בעומק החפירה ובכמות החומר שהוצא מהאתר. על כך ניתנו התראות על ידי הממונה על המכרות במשרד התשתיות. על-פי מדידות שנערכו במקום על-ידי היזם ביום 1.8.05, היקף הכרייה במקום הגיע ל-740,000 מ"ק.

נוכח העובדה שבמסגרת בחירת האתרים כאמור לעיל, הוסדרו בדיעבד מחפורות לא חוקיות, מדגישה הועדה את החשיבות שהסדרתם של אתרים אלו תעשה בהתאם ובדייקנות להוראות הועדה ובילווי משרדי הממשלה שהוגדרו לכך

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

במסגרת ההחלטות. עמידה בעקרונות אלו היא תנאי הכרחי למהלך של הסדרת
הטמנה באתרים כאמור.

יובהר, שהאתר הנדון אכן הוגדר בעבר כאתר כרייה בהיקף מסוים, ולפיכך הוא
שונה מאתרים אחרים שהיו לא חוקיים שנבחרו על-ידי הוועדה המחוזית במסגרת
תוכנית האב לאתר הטמנה. עם זאת, הועדה אינה יכולה להשלים עם כך, שלאחר
שנתנה התייחסות לאתר לרבות גודלו, והיקפו, תהייה הפרה של הנחיות אלו.
הוועדה החליטה על הפקדת תכנית שנפח הבור להטמנת פסולת הוא 523,000 מק'.
מהנתונים שהוצגו לוועדה, עולה שנפח הבור נכון לתאריך ה-1.8.05 הוא 740,000
מ"ק ושטחו חורג אף מהקו הכחול של התכנית.

בסופו של הדיון התקבלה החלטה לבטל את החלטת ההפקדה של התכנית, ונקבע כי ניתן יהיה
לדון בה מחדש לאחר החזרת מצב השטח לקדמותו ולאחר השלמת מספר תנאים :

הועדה לאחר ששמעה את יזמי ומתכנני התוכנית ואת המפקח על המכרות,
מהנדסת הוועדה המרחבית שורקות, מהנדס המועצה גדרה ובעלי הקרקע
הסמוכים מחליטה לבטל את החלטתה על הפקדת התוכנית מיום 28.2.05 ולהחזיר
את התוכנית לדיון הוועדה המחוזית לבחינה נוספת מהנימוקים הבאים :

1. נוכח העובדות שצוינו לעיל, התוכנית כפי שהוחלט להפקידה אינה תואמת
את המצב הקיים בשטח ועל ידי כך אינה כוללת את ההוראות והמסמכים
הנדרשים לשיקום המצב כפי שהיה בפועל (בתחומי החריגה).

2. הועדה סבורה כי כתנאי לכל דיון בתכנית, מן הראוי היה להחזיר לקדמותו
את השטח שחרג מגבולות התוכנית שהוצגה בפני הועדה ביום 28.2.05
למצבו טרם ההחלטה, כולל בשטחים החורגים מהקו הכחול המקורי.
אולם, נמסר לוועדה כי לא ניתן לשקם חלקים אלו ללא שיקום האתר
במלואו, בשל היבטים הנדסיים.

3. הוועדה תהיה מוכנה לדון בתכנית לאתר הטמנת פסולת יבשה לאחר מילוי
התנאים הבאים :

א. אישור מודד מוסמך והממונה על המכרות על החזרת גובה המחפורת
למצב שהוצג לוועדה בתאריך 28.2.05, דהיינו לגובה של 45 מ' מעל פני
הים וזאת על ידי מילוי בעודפי עפר בלבד.

ב. גבולות התוכנית יתוקנו על פי המצב הקיים, כולל השטחים שנכרו
מעבר לגבולות התוכנית כפי שהוחלט להפקידה.

ככל שגבולות התוכנית המתוקנים יכללו שטחים שאינם בבעלות יזם
התוכנית, יצורפו לתוכנית חתימות כל בעלי הקרקע הכלולים בגבולות
התוכנית החדשה.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

ג. יזמי התוכנית יציגו בפני הועדה דרך גישה מקובלת ומוסכמת על בעלי
הקרקע הנוגעים בדבר, לשכת התכנון, המשרד לאיכות הסביבה, והיא
תוכלל בגבולות התשתית.

ב-6.4.2014 הוגשה תכנית זו מס' 456-0163303 של מחפורת חפץ חיים, ללשכת התכנון. גבולות התכנית תוקנו בהתאם למצב הקיים, והוצגה דרך גישה המקובלת על בעלי הקרקע הנוגעים בדבר, לשכת התכנון והמשרד לאיכות הסביבה. ב-6.7.2014 נערכה ועדת היגוי ראשונה בעניינה. בוועדה זו עלו מספר נקודות:

1. לעניין הסדרת בעלי העניין בקרקע – מועצה אזורית נחל שורק הצטרפה כיום התוכנית.
2. על אף שהאתר אינו פעיל מזה עשר שנים, התמוטטות הקרקע ממשיכה.
3. לא ניתן למלא את הקרקע כיוון שהקרן לשיקום מחצבות לא מאשרת את מימון המילוי ללא תכנית שיקום כוללת.
4. סוכם כי לאחר הגשת נספח סביבתי וביצוע תיאומים עם משרד החקלאות ועם המשרד להגה"ס, תעלה התכנית לדיון בוועדה המחוזית.

מתכנני התכנית הגישו למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאות את הנספח הסביבתי. בלשכת התכנון התקבל מסמך תיאום מפורט של המשרד להגנת הסביבה ושל רשות המים, אך טרם התקבלה תגובת משרד החקלאות.

ב-14.7.2015 נערכה ישיבת היגוי נוספת, בה נדון הנושא הסביבתי. בישיבה זו הוצג כי המחלוקת העיקרית שעומדת כרגע בין המתכנן לבין המשרד להגה"ס היא סביב נושא הגריסה. לטענת המשרד להגה"ס, אף על פי שהם נוהגים לתמוך במדיניות גריסה של פסולת יבשה, הרי שבמקרה הזה אין אפשרות למקם מכונת גריסה בשל גודל הבור, נפחו וצורתו. במהלך הדיון עלתה הצעה למלא את הבור עד אשר שטח הפנים שלו יגיע לכדי 10 דונם, ואז להעמיד בו מכונת גריסה. הובהר כי את כל שאר נקודות המחלוקת הצליחו המתכננים ונציגת המשרד ליישב.

דיון פומבי:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית והרקע לדיון.

עורך התכנית הציג את מיקום התכנית לאורך כביש 7, גדרה, גני טל וחפץ חיים. ציין כי מטרת התכנית היא שיקום המחפורת הקיימת. שטח האתר הוא כ-58 דונם, כאשר 46 דונם מתוכם הם שטח ההטמנה. האתר מיועד לקבל פסולת יבשה מהאזור הסמוך – תחנות מעבר ללא מוצא לפסולת בניין. קיבולת המחפורת היא כמיליון מ"ק. בתום המילוי האזור ישוב להיות שטח חקלאי.

מדינת ישראל משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

הוסיף כי תא שטח 100 – מיועד להטמנה; תא שטח 101 – מיועד למילוי בעפר טבעי; תא שטח 102 – מתקנים הנדסיים ופעילויות הנוגעות לבקרת כניסת משאיות הפסולת לאתר ולתפעול ותחזוקה.

לעניין תחנת הדלק ציין כי מוצע מיכל בגודל 15 מ"ק, לתדלוק המשאיות. קיים בכל אתר וכל פעילות הטמנה.

יש להגיע לגובה של +40 כדי להגיע לשטח פנים של 10 דונם. המחפורת נמצאת כיום בגובה 25 מטר מעל פני הים.

היועץ המשפטי לועדה סקר את ההליכים המשפטיים שליוו את התכנית הקודמת במסגרת זו ציין כי הסוגיה היחידה עליה עמדו העותרים הייתה שאלה הזכות להגיש תכנית.

נציג משק פטר ציין כי כתוצאה מהחלטת ביטול ההפקדה משק פטר ומשק הדר הדרום הצטרפו כיוזמים לתכנית. חלק ישוקם בעודפי עפר, והיתר במטמנה.

במענה לשאלת היועץ המשפטי לוועדה – כיצד ניתן להבטיח שהעבודה תבוצע לנוכח ההיסטוריה של המתחם- השיב כי במערכת היחסים בינם לבין חברת נאות לירן יש להם את הכוח לוודא שנאות לירן עומדים בהתחייבות.

איציק גוטליב, שמאי מקרקעין הוסיף כי הדרך הטובה ביותר לשקם היא דרך המועצה המקומית. המועצה ממנה גורם מסוים שמלווה את הפעילות - פיקוח ומימון והוא נבחר בהסכמה, בין היזמים והמועצה.

יו"ר הועדה ציינה כי בוצעה חריגת בניה, הועדה אינה אחראית לפתור באמצעות תכנון את בעיות שנוצרו בעקבותיה. אם התכנית אינה סבירה מבחינה תכנונית, הועדה לא תאשר אותה.

נציג נאות לירן – הייתה גניבת חול שהתבצעה ללא ידיעתו. מבקש לשקם את הבור, לא צפוי רווח מהמחפורת.

נציגת המשרד להגנת הסביבה ציינה כי קיבלו מסמך סביבתי מפורט, ניתנו הערות ונותרו מס' השלמות קטנות.

החלופות הקיימות: 1. הטמנה, 2. גריסה, 3. הטמנה ומשלב מסוים גריסה. מדיניות הג"ס היא לגרוס ולהשתמש מחדש, אבל הקרקעית קטנה מאוד ובשלב הראשון אי אפשר להציב מגרסה. בשלבים המאוחרים יותר אפשר יהיה להגיע לשטח פנים שמאפשר הצבת מגרסה. המסמך הסביבתי כמעט מוכן, נשארו כמה פרטים קטנים. זהו אחד האתרים שנכללו בתכנית האב המקורית לאתרי גריסה/הטמנה.

יו"ר הועדה האם יש אפשרות לעשות את התכנית בשלבים ולבדוק אותה כל שלב.

מתכנת המחוז ככה מתוכנן.

נציגת משרד הבריאות ציינה כי לפי התכנית מקור אספקת מי שתיה לעובדים באתר זה קידוח משק פטר - זה לא מקור מאושר. מבקשים לעדכן תכניות מים וביוב.

דיון פנימי

יו"ר הועדה הציעה לשלב שלביות בתכנית.

נציגת המשרד להגנת הסביבה הציעה שלביות ביצוע: שלב ראשון - מילוי עודפי עפר עד 4 מטר; שלב שני - מילוי עודפי עפר עד 40 מטר; שלב שלישי- בחינת הצבת המגרסה; שלב רביעי- גריסה עד 5 מ' מתחת לגובה הבור, 3 מ' בעודפי עפר והמטרים הנותרים באדמה חקלאית.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

היועץ המשפטי לועדה הציע להתנות הוצאת היתר בהשלמת כל שלב.
יו"ר הועדה מבקשת לראות את פסק הדין בהליך האזרחי. יש לשקול את המתווה כפי שהוצג על ידי נציגת המשרד להגנת הסביבה.
נציג הרשויות המקומיות ביקש שההחלטה תהיה הפקדה בתנאי אישור היועץ המשפטי.
יו"ר הועדה מציעה לערוך דיון נוסף לאחר שהיועץ המשפטי יבחן את פסק הדין.

החלטה :

- הועדה, לאחר ששמעה את מתכנן התכנית, נציגי הועדה המקומית וראש המועצה אזורית נחל שורק, מחליטה לשוב ולדון בתכנית לאחר מילוי התנאים הבאים :
1. הצדדים יעבירו את פסק הדין המסביר את הצדדים הקנייניים, לרבות ההסכמות לגבי שטחו של גרינפלד סמואל ("הבריטי").
 2. הועדה מבקשת ממחלקת הפיקוח המחוזית לבדוק באגף הפיקוח הארצי את תוצאות חקירת המשטרה בנושא עבירות הכרייה במקום.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

6. החלטה לתכנית דרכ/ ש/ 84 למליאת הועדה המחוזית

תאור הפרויקט והחלופות:

רכבת ישראל הגישה לוועדה המחוזית תשריט לדרך בהתאם לסעיף 119 ג' לחוק התכנון והבניה. תשריט הדרך הוגש כשלב ראשוני טרם הכנת תכנית מפורטת למסילה בתוואי כביש 431 בין תחנת ראשונים לבין תחנת משה דיין בראשון לציון. התוואי המוצע הינו חלק מקו מודיעין – מערב ראש"צ, המחבר בין תחנות הרכבת ראשונים במזרח ותחנת משה דיין במערב ועובר לאורך כביש 431. בקטע זה מוצעת תחנת רכבת נוספת באזור תעסוקה והמסחר מעוין שורק. התשריט לדרך בוחן שתי חלופות לתוואי המסילה: חלופה אחת היא חלופת מנהור והשניה חלופת גישור. החלופה הראשונה ברובה ממונהרת ובחלקים משוקעת ללא קירוי. החלופה השניה – עוברת בגשר מעל המחלפים של צומת עין הקורא (42-431) וכביש 4 בעיקר באזור המזרחי, כולל התחנה של מעוין שורק, כאשר והחלק המערבי בחפירה פתוחה. נערכה השוואה בין החלופות על פי קריטריונים הנדסיים, סביבתיים, כלכליים והמתכננים בחרו את חלופת הגישור כחלופה עדיפה. השיקולים העיקריים לטובת חלופת הגישור הינם הנושא ההידרולוגי, חפירה בחול ועודפי העפר. חלופת הגישור נבחרה גם ע"י יועצי הנוף שמצאו כי הגשר נבלע בסביבה של הרמפות והמחלפים הקיימים והשפעתו הויזואלית על השכונות המערביות אינה משמעותית.

רקע:

- ב- 22.12.14 בישיבת היגוי על הפרויקט נמסרו לרכבת ישראל הנחיות מתכנתת המחוז.
- ב- 23.2.15 התקבלו הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה מהמשרד להגנת הסביבה.
- ב- 12.7.15 התקיימה פגישת עבודה בה הוצגו ההנחיות לתסקיר והתייחסות לשכת התכנון ורכבת ישראל.

סקירה סטטוטורית:

- תמא/ 8/23 - אושר תוואי מסילת ברזל כפולה ממודיעין, דרך רמלה, עד כביש 20 (נתיבי איילון) במערב ראש"צ.
- תמ"מ/3/6/א - תכנית לתוואי משותף של דרך 431 ומסילה תוואי מתארי למסילת הרכבת. תכנית זו מנחה להכנת תכנון מפורט למסילה.
- תמא/ 35 - אזור בעל רגישות נופית סביבתית. שטח לשימור משאבי מים ונדרשת חוו"ד הידרולוגית.
- תמא/ 34/ב/4 - אזור רגישות א'.
- תכנית מתאר של ראש"צ - התכנית הטמיעה את התוואי המתוכנן של הרכבת.
- תממ/3/21 - כביש פרברי מהיר (431) ותוואי למסילה.
- מח/148 - תוואי מסילה בנתיבי איילון מתחנת משה דיין דרומה.
- מח/147 - תוואי מסילה תת-קרקעי המחבר את תחנת ראשונים עם נתיבי איילון דרך שכונות מערב העיר ושדרות יצחק רבין, עם תחנות במרכז התחבורה (שער ראשון) ובמכללה למינהל.

מדינת ישראל משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

מהלך הדיון:

ערן ליברמן, מתכנן – מציג את הפרויקט:

התוואי הוא המשך לתוואי מודיעין – מערב ראשל"צ. התכנית לקטע באורך 6.5 ק"מ, מתחנת ראשונים ולתחנת משה דיין. התוואי המוצע הוא חיבור ברמה ארצית בנוסף לתוואי הפרברי שאושר במח/ 147 שישמש בעתיד את צורכי מערב העיר.

תוואי הרכבת עובר ברובו בפרוזדור של דרך 431 בהתאם לתממ/ 3 / 6 א בחלופת גשר וחפיר פתוח. באזור מעוין שורק מוצעת תחנת רכבת חדשה האמורה לשרת את אזור התעסוקה.

דוד אמגדי – רמ"י:

מיקום התחנה בין התחמ"ג והכביש אינו מוצלח. מבקש לבחון מיקומים נוספים לתחנה בתוואי.

ורד אדרי – המשרד להגנת הסביבה:

התסקיר כולל 5 פרקים. בפרק ב' ביקשנו לבחון את ההצדקה לתחנת הרכבת. בפרק ה' בחלופות ביקשנו לבחון את ההצדקה לתוואי נוסף על התוואי הקיים במח/ 147. הפרק הרביעי – עוסק בנושאים סביבתיים. סוכם כי בנושא הקרינה יוטמעו כל הפרקים של תת"ל 18 לעניין החישמול.

רימה גנזל – משרד הבריאות:

האם התסקיר כולל התייחסות לצמצום אגני החדרה ואת ההשפעה של אגני החדרה על תחנת הרכבת מבחינת ריחות ואירוסולים?

דוד אמגדי – רמ"י:

למה לא מבטלים את התוואי המאושר במח/ 147? יש הנחיות מגבילות לבניה סמוך לתוואי רכבת. במידה ולא מתוכנן לסלול רכבת בתוואי המאושר צוי לבטל את התוואי.

ניצן בלין – רכבת ישראל:

מדובר בשרות פרברי מקומי בתוך ראשון לציון לעומת התוואי המוצע הנדרש להשלמה של הרשת הארצית.

דניאלה פוסק – מתכננת המחוז:

ייתכן ובעוד מספר שנים יצטרפו תחנות בתוך העיר. מוצע לשמר את מח/ 147 כאופציה עתידית.

סיני ברקוביץ – מנהל הפרויקט:

הטמענו את כל ההערות שקיבלנו ורוצים לקדם את התכנית בהקדם.

החלטה:

הועדה, לאחר ששמעה את נציגי רכבת ישראל ואת המתכננים, מאמצת את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה מיום 23.2.15.

הועדה מחליטה להוסיף את ההנחיות הבאות:

- לאור עוצמות הפיתוח לתעסוקה ומגורים הצפויות באזור ראשל"צ, רמלה ומודיעין בעשורים הקרובים, תוצג סקירה של המערכת התחבורתית והתאמתה לפיתוח המתוכנן באזור. על הרכבת להציג בתסקיר את האפשרות להכפלת התוואי בעתיד מ-2 ל-4 מסילות.
- יוצג הסבר לצורך בתוואי הרכבת המאושר בתכנית מח/ 147 העובר לאורך שדרות יצחק רבין בין כביש 431 ונתיבי איילון.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

3. בהתייחס לסעיף 3.4.1 בהנחיות הגנת הסביבה לעניין החשמול- יוטמעו בתסקיר הפרקים הרלוונטיים מתוך תת"ל/18 המאושרת.
4. תבחן חלופה הכוללת קירוי החפיר בנוסף לחלופה החפיר הפתוח, בקטע המסילה העובר בתחום הפיתוח העירוני של ראשלי"צ, צמוד לכביש 20. יש להציג חתכים של התוואי בממשק עם העיר.
5. יוצג סקר ביקושים לאזור מעויין שורק על מנת לבחון את הצורך בהקמת התחנה במעויין שורק.
6. תוצג התייחסות לצמצום אתרי החדרה וקרבתם לתחנת הרכבת המתוכננת.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

7. הודעה בדבר חתימה על צווי הריסה מנהליים לפי סעיף 238 א (י) לחוק התו"ב

1. יו"ר הועדה המחוזית מודיעה על מתן צו הריסה מנהלי שנחתם ביום 16.6.15 הצו מתייחס למבנה בשטח של כ- 1500 מ"ר, הכולל קונסטרוקציית ברזל ויציקת קירות בטון היקפיים בגובהה של כ- 2.50 מ' בגבולות יציקת הבטון, בגוש 8868 חלקה 36, המצויים בתחומי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם, בכפר קאסם.
ביום 16.6.15 הודבק הצו על גבי קיר חיצוני של המבנה, בשעה 15:40.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

8. חש/10/13 – מינוי ועדה להשלמת תכניות

התכנית שבנדון עניינה בין היתר קביעת מעמד סטטוטורי לבתי המגורים הקיימים על פי רשימה, קביעת יעוד קרקע למגורים/חקלאי מיוחד וחלוקה חדשה, לאפשר הרחבת דירות קיימות, קביעת הוראות בניה בארסוף.

התכנית פורסמה להפקדה ביום 8.1.93.

התכנית נדונה בועדת המשנה להתנגדויות ביום 13.9.98 והוחלט לשוב ולדון לאחר הגשת התייחסות יזמי התכנית כפי שהתבקשו בהחלטה קודמת של ועדת המשנה להתנגדויות מיום 28.1.96.

התייחסות כנדרש לא התקבלה בועדה המחוזית.

מכתב ליזם נשלח ביוני 2013.

החלטה :

לאור האמור לעיל מחליטה הועדה למנות ועדת השלמה.
חברים בועדת ההשלמה יהיו נציג משרד הבינוי.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

9.חש/12/11 - מינוי ועדה להשלמת תכניות

התכנית שבנדון עניינה בין היתר שינוי יעוד מחקלאי למלאכה ותעשייה, קביעת חלוקה ל- 36 מגרשים, דרכים, קביעת שטחי ציבור וקביעת הוראות בניה.

התכנית פורסמה להפקדה ביום 21.7.95. נדונה בועדת המשנה להתנגדויות ב- 17.12.1996 ו- 8.6.1997 והוחלט לשוב ולדון לאחר קבלת התייחסות הועדה המקומית.

התייחסות כנדרש לא התקבלה.

מכתב לועדה המקומית נשלח ביוני 2013.

החלטה:

לאור האמור לעיל מחליטה הועדה למנות ועדת השלמה.

חברים בועדת ההשלמה יהיו נציג משרד הבינוי.